

1500355-79.2020.8.26.0439

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Comarca: Pereira Barreto

Foro: Foro de Pereira Barreto

Vara: 1ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114710/2020 -

DEL.POL.SUD MENNUCCI, 11333668 - DEL.POL.SUD MENNUCCI, 132/20/110 - DEL.POL.SUD

MENNUCCI, 2114710 - DEL.POL.SUD MENNUCCI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELAINE SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Pereira Barreto

Foro de Pereira Barreto

1ª Vara Judicial

Rua Francisca Senhorinha Carneiro, S/N, Pereira Barreto-SP - cep 15370-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500355-79.2020.8.26.0439 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-79.2020.8.26.0439

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2114710/2020 -

DEL.POL.SUD MENNUCCI, 11333668 - DEL.POL.SUD MENNUCCI, 132/20/110 - DEL.POL.SUD

MENNUCCI, 2114710 - DEL.POL.SUD MENNUCCI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELAINE SILVA OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA FLÁVIA JORDÃO RAMOS FORNAZARI

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo denunciou ELAINE SILVA OLIVEIRA pela

prática de furto mediante fraude e com abuso de confiança, conduta típica prevista no art. 155, §4º, II, do CP.

Consta nos autos que, no dia 25/04/2020, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), na cidade de Sud Mennucci/SP, nesta comarca de Pereira Barreto/SP, ELAINE SILVA DE OLIVEIRA, com abuso de confiança e mediante fraude, subtraiu, para si, R\$ 600,00 (seiscentos reais) provenientes de benefício de auxílio emergencial decorrente da pandemia (Covid19), em prejuízo da vítima José Rodolfo Alves de Oliveira. Segundo apurado, em meio à situação de calamidade pública decorrente da pandemia (Covid19), a vítima teve deferido em seu favor benefício de auxílio emergencial do Governo Federal, no valor de R\$ 600,00 (seiscentos reais). Por ser analfabeto, José solicitou à sua amiga Elaine (filha do "Tião Boquinha") que acessasse o aplicativo da CEF para que pudesse transferir os valores para conta dela, com posterior saque e entrega José, fornecendo-lhe, para tanto, seus dados pessoais. Embora ciente da liberação dos valores em favor da vítima, Elaine passou a negar que tivesse obtido acesso ao sistema, afirmando a José que não foi possível obter os valores. Então, na data dos fatos, à revelia do favorecido, a denunciada, agindo com abuso da confiança nela depositada pela vítima e valendo-se de fraude pelo uso dos dados pessoais de José, procedeu à transferência dos valores do auxílio emergencial da conta da CEF em nome da vítima para a sua conta pessoal, sacando o dinheiro em benefício próprio, conforme extrato de fl. 09 e relatos da feminina à fl. 07.

A denúncia foi recebida às fls. 80/81.

A ré foi citada, sendo oferecida resposta à acusação às fls. 137/138.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com debates orais.

Era o que havia a relatar. Fundamento e decido.

A denúncia deve ser julgada procedente. A autoria e a materialidade do crime

narrado na denúncia foram demonstradas pelas provas colhidas nos autos.

Segundo o depoimento das testemunhas e declarantes prestados em juízo temos que a ré, de fato, utilizou-se da amizade e confiança depositada nela para subtrair a coisa alheia móvel. Entretanto, entendo que não houve emprego de fraude pois a vítima forneceu os dados espontaneamente, em razão da amizade. Assim, entendo que, no caso em análise, as duas qualificadoras, efetivamente, se reportam à mesma circunstância que seria a confiança depositada na ré para a manipulação de dados da vítima, viabilizando a subtração da quantia.

A vítima José Rodolfo Alves Oliveira disse que a esposa da vítima indicou a ré para ajudá-lo a usar o aplicativo da CEF, sendo que ela pegou os dados pessoais e disse que ia tentar novamente no outro dia. Disse que procurou por ela mais uma vez e ela disse que não havia dado certo a transferência. Disse que desconfiou e a esposa do réu pesquisou e descobriu que houve uma transferência para a conta dela. Tendo ele pego os documentos que comprovavam a transferência e a confrontado, tendo ela negado a fraude. Disse que por isso ele foi até a delegacia. Disse que pediu a ajuda da ré porque não sabe ler. Disse que combinou que ela iria transferir para a conta dela e depois ela daria em dinheiro a vítima mas ela não restituiu nada.

Afasta-se a aplicação do princípio da insignificância devido aos maus antecedentes do réu, na linha da jurisprudência do STJ, segundo a qual "é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a prática do delito de furto qualificado por escalada, por arrombamento ou rompimento de obstáculo, por concurso de agentes, ou por ser o paciente reincidente ou possuidor de maus antecedentes, indica a reprovabilidade do comportamento a afastar a aplicação do princípio da insignificância (ut, AgRg no HC 655.749/SP, Rel.Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/05/2021)

Igualmente impossível aplicar o privilégio legal do art. 155, parágrafo 2º do CP em razão do valor da coisa subtraída.

Por conseguinte, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Culpabilidade: não é acentuada, eis que inexistem elementos que possam demonstrar a maior reprovabilidade da conduta.

Motivos: normais à espécie.

Circunstâncias: normais à espécie.

Consequências: normais à espécie.

Personalidade: julgo prejudicada a análise ante a ausência de prova técnica apta a subsidiar um juízo de valor concreto sobre tal circunstância judicial.

Comportamento da vítima: permanece neutra essa circunstância.

Antecedentes: a ré é primária.

Conduta social: não há informações sobre a conduta social da ré.

Assim, não há circunstância desfavorável, fixo a respectiva pena-base em 2 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes, existindo uma agravante referente à prática de crime no contexto de calamidade pública, considerando que o valor subtraído era o auxílio emergencial para socorrer as pessoas carentes durante a pandemia. Assim, aumento a pena em 1/6, ficando a pena intermediária em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo porque torno definitiva a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial aberto.

Quanto à pena de multa, fixo-a no mínimo legal de 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Considerando que em 25/04/2020 o salário mínimo seria equivalente a R\$ 1.039,00, considero que o valor total da multa a ser cobrado seria de R\$ 346,33 (trezentos e quarenta e seis reais e trinta e três centavos).

Entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito consistentes no pagamento de prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, ou seja R\$ 1.039,00 (um mil e trinta e nove reais), bem como prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa de direitos.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR ELAINE SILVA OLIVEIRA como incurso no crime previsto no art. 155, parágrafo 2º, II, do Código Penal a pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão cumulada a 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto.

Deferido o direito do art. 44 do Código Penal nos termos da fundamentação.

Concedo a ré o direito de apelar em liberdade, tendo em vista o quantum da pena aplicada e o fato de não ter havido circunstância superveniente que pudesse alterar sua situação jurídica.

Intimem-se as partes, incluindo a vítima.

Fixo como valor mínimo para a indenização a quantia de R\$ 600,00.

Após o trânsito em julgado, não havendo alteração do quantum de pena:

a) Encaminhe-se o Boletim Individual, devidamente preenchido, ao Instituto de Identificação;

b) Expeça-se Guia de Execução de Pena, fazendo constar o tempo de prisão cautelar para que o Juízo da Execução possa calcular a detração.

C) Determino o bloqueio do valor de R\$ 600,00, via SISBAJUD (Elaine Silva de Oliveira. CPF 354.688.648-86).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

Pereira Barreto, 12/12/2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA